

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3895/2533

นางสาวประภาพรพรณหรือเซาะฮุย ตั้ง
ทองทวี ที่ 1 กับพวก

โจทก์
ล.

นายเล็ก เศรษฐภักดี ที่ 1 กับพวก

ป.พ.พ. มาตรา 1354
ป.วิ.พ. มาตรา 148

ส. ซึ่งมีชื่อเป็นเจ้าของที่พิพาทร่วมกับโจทก์ทั้งสอง เคยฟ้องจำเลยทั้งสามใน
ข้อหาบุกรุกที่พิพาท เป็นการใช้สิทธิของเจ้าของรวมเพื่อติดตามเอาที่พิพาทคืน เมื่อ
ศาลฟังว่า ที่พิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลย พิพากษายกฟ้อง คดีถึงที่สุดโดยศาลฟัง
ว่าที่พิพาทเป็นของจำเลยแล้ว โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าของรวมจะฟ้องจำเลยทั้งสาม
ขอให้แสดงว่าที่พิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์อีกไม่ได้ เพราะเป็นฟ้องซ้ำ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นบุตรของนายสวัสดิ์ ตั้งทองทวี นายสวัสดิ์เป็น
บุตรของนายเมฆกับนางขาว ตั้งทองทวี ก่อนตายนางขาวสั่งไว้แก่บุตรและบุตร
สะใภ้ว่าที่ดินของนางขาวที่ยังไม่มีโฉนดยกให้แก่หลานซึ่งเป็นบุตรของนายสวัสดิ์
โจทก์ทั้งสองจึงเป็นผู้รับมรดกที่ดินไม่มีโฉนดของนางขาว ระหว่างที่โจทก์ทั้งสอง
เป็นผู้เยาว์ นายสวัสดิ์ในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ดูแลที่ดินแทนโจทก์ทั้งสอง
เมื่อประมวลกฎหมายที่ดินประกาศใช้ นายสวัสดิ์ไปแจ้งการครอบครองเป็น ส.ค.๑

เลขที่ ๓๕ ต่อมาโจทก์ทั้งสองเดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ ปี ๒๕๑๖ โจทก์ทั้งสองกลับประเทศไทยชั่วคราว ทราบว่านายสวัสดิ์ในฐานะส่วนตัวเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามในข้อหาว่าบุกรุกที่ดิน ส.ค.๑ เลขที่ ๓๕ และจำเลยทั้งสามฟ้องนายสวัสดิ์เป็นการส่วนตัว ศาลฎีกาพิพากษาให้จำเลยทั้งสามชนะคดี ปรากฏตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๓๐๒/๒๕๑๘, ๓๐๓/๒๕๑๘ ของศาลจังหวัดสมุทรปราการ ในคดีดังกล่าวนายสวัสดิ์ดำเนินการในนามของตนเองและเพื่อประโยชน์ของตนเองมิได้ เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของโจทก์ทั้งสอง ขณะนั้นโจทก์ทั้งสองบรรลุนิติภาวะแล้ว และมิได้รู้เห็นหรือให้ความยินยอมด้วยแต่ประการใด คำพิพากษาในคดีดังกล่าวไม่ผูกพันโจทก์ทั้งสองต่อมาโจทก์ค้นหีบห่อของมารดาพบเอกสารที่มาของที่ดิน ส.ค.๑ เลขที่ ๓๕ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๘๗๖ ของจำเลยมิได้อยู่ติดทะเลหรือแม่น้ำ แต่มีที่ดิน ส.ค.๑ เลขที่ ๓๕ คั่นอยู่ ที่ดินของจำเลยไม่มีที่งอก การออกโฉนดที่ดินของจำเลยไม่มีผู้รับรองเขตด้านติดแม่น้ำ จึงไม่สมบูรณ์ เป็นโมฆะหลังจากศาลฎีกาพิพากษาแล้ว จำเลยยื่นขอออกโฉนดที่ดินแปลง ส.ค.๑ เลขที่ ๓๕ โจทก์มอบอำนาจให้ผู้อื่นคัดค้าน เจ้าพนักงานที่ดินสั่งให้โจทก์ดำเนินคดีทางศาล ขอให้ศาลพิพากษาว่าโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๗๖ ใช้ไม่ได้ ที่ดิน ส.ค.๑ เลขที่ ๓๕ ไม่ใช่ที่งอกริมดลิ่ง ขอให้แสดงว่าที่ดิน ส.ค.๑ เลขที่ ๓๕ เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ ให้เจ้าพนักงานที่ดินยกเลิกการออกโฉนด

จำเลยทั้งสามให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ฟ้องโจทก์เป็นฟ้องซ้ำและคดีขาดอายุความแล้ว

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม แต่เป็นฟ้องซ้ำ และโจทก์ฟ้องคดีเกินกว่า ๑ ปี นับจากถูกแย่งการครอบครอง พินาศยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายสวัสดิ์ ตั้งทองทวี เป็นเจ้าของร่วมกับโจทก์ทั้งสองในที่พิพาท ฉะนั้น การที่นายสวัสดิ์ ตั้งทองทวี เป็นโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามในข้อหาบุกรุกที่พิพาทเป็นคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๓๐๒/๒๕๑๘, ๓๐๓/๒๕๑๘ ของศาลจังหวัดสมุทรปราการ จึงเป็นการใช้สิทธิของเจ้าของรวมเพื่อติดตามเอาที่พิพาทคืนเมื่อคดีดังกล่าวศาลฟังว่าที่พิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยพิพากษายกฟ้อง คดีถึงที่สุดแล้วโจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าของที่พิพาทร่วมกับนายสวัสดิ์ ตั้งทองทวี จะมาฟ้องจำเลยทั้งสามขอให้แสดงว่าที่พิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์อีกไม่ได้เพราะเป็นฟ้องซ้ำ

พิพากษายืน.

(มงคล เปาอินทร์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ - นายยุกยุต สุเรนทร์รังสิกุล

ศาลอุทธรณ์ - นายมีพาศน์ โปตระนันท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ